

1500297-47.2021.8.26.0599

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ana Claudia Madeira de Oliveira

Comarca: Piracicaba

Foro: Foro de Piracicaba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/12/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2048877/2021 - 02º D.P.

PIRACICABA, 16330776 - 02º D.P. PIRACICABA, 715/21/518 - 02º D.P. PIRACICABA,

2048877 - 02º D.P. PIRACICABA

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piracicaba

Foro de Piracicaba

1ª Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos, 55, Piracicaba-SP - cep 13419-100

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500297-47.2021.8.26.0599 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500297-47.2021.8.26.0599

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2048877/2021 - 02º D.P.

PIRACICABA, 16330776 - 02º D.P. PIRACICABA, 715/21/518 - 02º D.P. PIRACICABA,

2048877 - 02º D.P. PIRACICABA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PAULO RICARDO FERNANDES DOS ANJOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ana Claudia Madeira de Oliveira

Vistos,

PAULO RICARDO FERNANDES DOS ANJOS, qualificado nos autos, foi denunciado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no dia 19 de fevereiro de 2021, por volta das 9 horas, na rua Monsenhor Bastos nº 1.298, bairro Água Branca, nesta cidade e comarca, trazia consigo, para fins de tráfico e consumo de terceiros, 5 porções de cocaína e 4 porções de maconha (fragmentos vegetais contendo Tetrahydrocannabinol), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (foto de fls. 12 e laudo de fls. 14/18).

Consta, ainda, que, na mesma ocasião, à distância de cerca de 5 metros do local já indicado, o réu tinha em depósito, para fins de tráfico e consumo de terceiros, 15 porções de cocaína e 15 porções de maconha (fragmentos vegetais contendo Tetrahydrocannabinol), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (foto de fls. 12 e laudo de fls. 14/18).

Narra a denúncia que o acusado se postou no local dos fatos para traficar drogas e, para dificultar a repressão policial, ele ocultou drogas numa lixeira próxima e conservou consigo algumas poucas porções para agilizar suas vendas.

No entanto, guardas municipais que patrulhavam pelo lugar suspeitaram da atitude de Paulo, que, ao notar a viatura, demonstrou nervosismo. Decidiram, então, abordá-lo e submetê-lo à busca pessoal, o que resultou a providência no encontro pelos servidores públicos, em poder do réu, de 4 porções de maconha e 5 pinos de cocaína, além de R\$ 10,00 em dinheiro trocado.

Ao ser entrevistado, o acusado admitiu informalmente que estava traficando e que, a cada 20 porções que vendia, lucrava 3. Diante disso, seguiu-se uma varredura nas cercanias com o auxílio de cão adestrado e o encontro, dentro de uma lixeira (à distância de cerca de 5 metros do local da abordagem), de mais 15 porções de maconha e 15 pinos de cocaína (idênticos àqueles encontrados em poder do acusado).

Ao todo, foram apreendidas 20 porções de cocaína, com peso bruto aproximado de 73,9g e 19 porções de maconha, com peso bruto aproximado de 95,9g (fls. 14/18).

Conclui a denúncia que a semelhança entre as porções encontradas em poder de Paulo e na lixeira, evidenciadas nas fotografias de fls. 12 e 17/18, demonstraram que toda a droga pertencia a ele e se destinava ao tráfico.

O réu foi notificado nos termos do artigo 55 da Lei 11.343/06 (fls. 102). Defesa preliminar apresentada às fls. 107/114. Após, a denúncia foi recebida (fls. 121/122) e o réu foi citado às fls. 140.

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pelas partes. Ao final, o réu foi interrogado.

Superada a fase de requerimentos de diligências, as partes se manifestaram em alegações finais.

Foi proferida sentença condenatória (fls. 155/172), mantida em Segunda Instância (fls. 236/244).

Em julgamento de HC, o C. STJ declarou ilícitas as provas oriundas da busca pessoal, determinando a prolação de outra sentença (fls. 293/302).

As partes se manifestaram (fls. 319 e 322).

É o relatório.

Decido.

A denúncia improcede.

Considerando a decisão do C. STJ, que declarou ilícitas as provas decorrentes da busca pessoal a que foi submetida o réu e da qual resultou o encontro e a apreensão das drogas, não restam outros elementos de convicção que deem suporte à acusação.

Todas as provas carreadas aos autos derivaram do ato declarado ilícito.

Destarte, não há outra solução que não a prolação do decreto absolutório, por falta de provas.

Diante do exposto e de tudo o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a denúncia e ABSOLVO o réu PAULO RICARDO FERNANDES DOS ANJOS da acusação de infração ao artigo 33 da Lei 11.343/06, o que faço com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

P.R.I.C.

Piracicaba, 13 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA